

Ref. Expte. N° 5561-G-1973

San Isidro, Julio 12 de 1973.

DECRETO NUMERO: 110

Visto el Dictamen Nro. 3039 emitido por la Dirección de Asuntos Legales en el mes de mayo ppdo., donde se expide sobre el problema que surge de la aplicación del Artículo 164 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual se contrapone a lo establecido por el Código de Procedimientos Penal en su Art. 442;

Que el primero de los instrumentos mencionados dice: “Las acciones para aplicar arrestos o multas prescriben a las seis (6) meses de producida la falta o contravención. El ejercicio de la acción interrumpe la prescripción;

Que el Art. 442 del Código de Procedimientos Penal estipula “Si a los sesenta días de iniciada una denuncia o precedera de oficio, contra persona determinada, no se hubiere hecho la declaración a que refiere el inc. 3 del artículo 436 ni notificado a la parte el acusado quedará libre de pena”, y

Considerando:

QUE el Departamento Ejecutivo, con fecha 12 de enero de 1967, dictó el Decreto Nro. 1197, en el que, en base a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Penal - Título IV - se establecieron los lineamientos para la aplicación de multas, y los pasos previos al dictado de la resolución tales como, labrado del acta, notificación, plazo para presentación de descargos, como así también los posteriores; notificación de la pena, plazo de apelación de la misma;

QUE el art. 6 del mentado Decreto no es aplicable por las consideraciones que al respecto, hace constar la Dirección de Asuntos Legales, la que en base a todos los elementos de juicio mencionados en su Dictamen Nro. 9659, arriba a la conclusión – entre otras – de que es de aplicación dentro del ámbito Comunal el art. 164 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

POR todo ello, y con el fin de encaminar la acción del D.E. por su vía más acertada, en ejercicio de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

//....

ARTICULO 1°.- Modifíquese el art. 6 del Decreto Nro. 1197/67 el que queda redactado de
***** la siguiente manera: “Las Secretarías y Reparticiones Municipales
arbitrarán los medios de que no transcurran más de seis (6) meses desde la fecha del Acta de
Comprobación teniendo especialmente en cuenta lo establecido en el Art. 164 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) que dice “Las acciones para aplicar
arrestos o multas prescriben a los seis (6) meses de producidas la falta o contravención. El
ejercicio de la acción interrumpe la prescripción”.

ARTICULO 2°.- Mantienéanse las restantes disposiciones contenidas en el Decreto Nro.
***** 1197/67.

ARTICULO 3°.- Establécese que todos las Dependencias de este D.E. deberán abstenerse de
***** aplicar prescripciones de oficio como asimismo de emitir opinión en
asuntos que no hagan a la esfera de su competencia, procediendo a derivar las cuestiones a
las oficinas técnicas respectivas.

ARTICULO 4°.- Dése al Libro de Decretos y al Boletín Municipal. Comuníquese.
***** Publíquese. Tomen conocimiento todas las Secretarías y Reparticiones
Municipales.-